

조 치 요 구 서

제 목 : 성실의무 및 품위유지 위반

대 상 자 : ☆☆팀 3급 ○○○

소 관 부 서 : 인재경영처

조 치 요 구 : 징 계(감 봉)

사 유

소속팀원의 타 직원과의 교류 방해

○○○은 ☆☆팀 팀장으로 재직(2016.4.1.~2017.12.22.) 당시 소속팀원인 △△△이 공사 직원인 A와 만나는 행위에 대해 본인(○○○)과 직원 A와의 불편한 관계 등으로 인한 기분 나쁨을 이유로 △△△ 와 직원 A의 교류를 제한코자 시도한 바 있으며 해당 행위로 인해 △△△ 입장에서는 직원 A와의 교류를 함에 있어 많은 제약을 가질 수 밖에 없었을 것이다.

공사 행동강령에 따르면 임직원은 하급자에게 자기 또는 제3자의 이익을 도모할 목적으로 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 저해하는 지시를 하여서는 아니되며, 공적이익이 아닌 사적이익을 추구하는 지시인지 여부, 지위 또는 권한을 남용하는 지시인지 여부 등에 따라 판단토록 명시하고 있다.

이에 의거 ○○○의 행위는 △△△의 타 직원과의 교류권을 제한함은 물론 직원 A에 대한 따돌림을 조장할 수 있는 행위로서 사적이익에 기반한 팀장으로서의 권한을 남용한 사항으로 행동강령 위반사례로 판단된다.

소속팀원의 시차출퇴근제 중지 종용 및 근거 없는 사실확인서 제출 지시

○○○은 팀장으로 재직 당시 소속팀원인 △△△이 시차출퇴근제를 실시하는 것과 관련 인사 평가상의 불이익 가능성을 언급하며 △△△에게 시차출퇴근제 실시 중지를 종용하였으며 만일 시차출퇴근제를 희망할 경우 개인(△△△)의 사적사항이 기재된 사실확인서를 제출토록 지시한 바 있다. 이로 말미암아 △△△이 2년간 유지하여 온 시차출퇴근제를 중지한 사실이 있다.

공사의 취업관리요령에 의하며 공사 직원의 시차출퇴근제는 소속 부서장의 승인사항이나 공사는 유연근무제를 수용할 수 있는 기업문화 조성을 위해 노력하여야 하며 소속 부서장은 업무수행에 특별한 지장이 없는 한, 소속 직원의 시차출퇴근 신청을 승인하여야 한다고 명시하고 있다. 또한 동 요령에 의거 직원이 시차출퇴근제를 시행하기 위한 서식이 별도로 명시¹⁾되어 있으며 사실확인서 등 기타 추가서류 요구에 대한 근거는 없다.

아울러, △△△의 시차출퇴근제 실시가 동 요령에 명시한 유연근무제의 제한 사항에 해당되지 않은 사항이 확인되는 바 해당건과 관련한 ○○○의 행위는 팀장으로서의 권한남용 내지 권한을 과도하게 행사한 사항이자 사규에 명시된 유연근무제 정착 노력에 반하는 행위로 판단된다.

1) 해당서식에는 시차출퇴근제 시행의 선택사유를 3지 선다로 간단히 선택 할 수 있는 설문란만 기재

불건전한 대화 채팅방 개설 및 운영

○○○은 카톡으로 ☆☆팀내 일부 남자직원들을 초청하여 업무와 관련 없는 음담패설, 야한사진 등을 주도적으로 첨부한 행위를 하였으며 특정 공사 여직원에게 대해 모욕적인 표현을 하였음이 발견되었다.

공사 행동강령에 의하면 임직원은 SNS상에서 공사의 품위를 훼손시켜서는 아니되며 타인에 대한 명예훼손, 인권침해, 개인정보 유출, 음란물 유통 등 불법행위를 하여서는 아니된다고 명시하고 있다.

이에 의거, ○○○의 행위는 행동강령을 위반한 행위이자 공사 직원이자 간부급 직원으로서 마땅히 지켜야 할 품위유지 의무를 위반한 행위로 판단된다.

상기사항을 종합적으로 판단하여 ○○○은 팀장으로서의 성실의무 및 품위유지 의무를 위반한 사실이 명백하다고 판단되는 바 경각심 고취 및 올바른 직장 문화 확립을 위해 징계 조치가 불가피한 것으로 판단된다.

○○○의 행위는 취업규칙 제6조(성실의무), 제 7조(금지사항)의 1, 행동강령 제9조(공정한 직무수행을 저해하는 지시 등에 대한 처리) 및 제26조의3(건전한 SNS 활용)을 위반한 사항으로 인사규정시행세칙 제27조(징계양정의 기준) 별표 1-1(성실의무 위반) 및 별표1-7(품위유지 의무 위반) 에 의거 '감 봉' 의 징계처분이 적정할 것으로 판단된다.

조치요구 사항

인재경영처장은 상기 조치요구에 의거 인사규정 제45조부터 제52조의 규정에 따라 ○○○에게 징계(감 봉) 처분하시기 바랍니다.